

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5811/2541

บริษัท ปัตตานี เจริญ เท รดดิ้ง (1972)
จำกัด

นาย จัก รี อักษรนิฐ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 73 ทวิ

เมื่อหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ได้นำส่งโดย เจ้าพนักงานขององค์การ
สื่อสารแห่งประเทศไทยมีผู้ลงลายมือชื่อรับแทนเป็นเอกสารตามใบตอบรับในประเทศ
ของทางราชการ ทั้งการส่งก็เป็นการส่งตรงตามภูมิลำเนาของโจทก์และทนายโจทก์ที่
ได้แจ้งไว้ต่อศาล จึงฟังได้ว่าได้นำส่งให้แก่โจทก์และทนายโจทก์โดยชอบแล้วตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 73 ทวิ

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันส่งมอบรถยนต์ที่
เข้าซื้อคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี โดยให้จำเลยที่ 1 ไปจดทะเบียนเปลี่ยน
ชื่อผู้ครอบครองและผู้ถือกรรมสิทธิ์ทางทะเบียนแก่โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอา
คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่ 1 และหากคืนรถยนต์ที่เข้าซื้อให้โจทก์
ไม่ได้ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ราคา 484,000 บาท แทน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน
ใช้ค่าขาดประโยชน์รวมเป็นเงิน 40,000 บาท และในอัตราเดือนละ 10,000 บาท นับ
แต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะส่งมอบรถยนต์ที่เข้าซื้อคืนโจทก์หรือใช้ราคาแทน

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง โดยศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ดังกล่าวในวันที่ 2 มิถุนายน 2540 คู่ความทั้งสองฝ่ายไม่ไปศาล ตามนัด ศาลชั้นต้นจึงงดอ่านคำพิพากษาดังกล่าว โดยถือว่าคู่ความทราบคำพิพากษา ศาลอุทธรณ์ภาค 3 แล้ว

ต่อมาวันที่ 4 สิงหาคม 2540 โจทก์ยื่นคำร้องว่าโจทก์เพิ่งทราบเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2540 ว่าได้มีการอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2540 โดยปรากฏตามรายงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ในสำนวนว่า ได้ส่งหมายนัด ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 โดยทางไปรษณีย์ตอบรับและมีผู้ลงลายมือชื่อรับ ไปรษณีย์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 16 และ 17 พฤษภาคม 2540 โจทก์ได้สอบถามพนักงาน ของโจทก์แล้ว ไม่ปรากฏว่า ในวันดังกล่าวมีพนักงานคนใดได้รับหมายนัดฟังคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ดังกล่าว ขอให้ศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค 3 ใหม่

จำเลยทั้งสองคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าโจทก์มีภูมิลำเนาสำนักงาน แห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 23 ถนนหนองจิกตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัด ปัตตานีตามหนังสือรับรองเอกสารหมาย จ.ร.2 โจทก์ตั้ง นายเกียรติพงศ์วรรณกุล

เป็นทนายความของโจทก์ โดยนายเกียรติพงศ์มีสำนักงานอยู่ที่ 399/9 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทอิชูซุ หาดใหญ่ จำกัด ศาลชั้นต้นนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2540 เวลา 9 นาฬิกาโดยมีหมายนัดแจ้งแก่โจทก์และทนายโจทก์ทราบและสั่งให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับเจ้าพนักงานขององค์การสื่อสารแห่งประเทศไทยได้ส่งแก่โจทก์ที่สำนักงานแห่งใหญ่ของโจทก์เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2540 ตามใบตอบรับในประเทศเอกสารหมายเลข ป.ล.1 (ศาลจังหวัดปัตตานี) กับส่งแก่ทนายโจทก์ที่สำนักงานตามที่ระบุไว้ในใบแต่งตั้งทนายความเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2540 ตามใบตอบรับในประเทศเอกสารหมายเลข ป.ล.1(ศาลจังหวัดสงขลา)

มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์และทนายโจทก์ทราบกำหนดนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2540 โดยชอบแล้วหรือไม่ เห็นว่าโจทก์นำสืบโดยมีนางสาวพิมพ์ใจ แก่นทอง ลูกจ้างโจทก์ทำงานอยู่ในสำนักงานของโจทก์ นายศักดิ์ แก้วมณี ทนายความประจำสำนักงานของโจทก์และนางสาวอภิญญา เอียดแสง ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกฎหมายของสำนักงานทนายความโจทก์เบิกความลอย ๆ ทำนองปฏิเสธว่าไม่เคยได้รับหมายนัดที่ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับของศาลชั้นต้น แต่จำเลยทั้งสองนำสืบโดยมีนายอัสนี สาและ เจ้าพนักงานขององค์การสื่อสารแห่งประเทศไทยผู้ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแก่โจทก์โดยนำส่งที่สำนักงานของโจทก์มาเบิกความประกอบใบตอบรับในประเทศเอกสารหมายเลข ป.ล.1(ศาลจังหวัดปัตตานี) ว่า ในวันที่ไปส่งมีพนักงานของโจทก์เป็นผู้รับไว้ ทราบชื่อภายหลังว่าชื่อนางชาลิมาน และยังสามารถยืนยันว่าที่พยานไปส่งจดหมายหรือพัสดุให้แก่โจทก์ ส่วนมากนั้นนางชาลิมานจะเป็นคนรับ กับนายประสิทธิ์ มีบุญ เจ้าพนักงานขององค์การสื่อสารแห่งประเทศไทย ผู้ส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแก่ทนายโจทก์ที่สำนักงานทนายความเบิกความยืนยันว่าพยานเป็น

ผู้นำส่งให้แก่ผู้รับเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2540 ผู้รับแทนคือ นางสาวสมณฑา นามสกุล ไม่คด ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทอิซูซุขนาดใหญ่ จำกัด พยานจึงได้ทำบันทึกไว้ในช่องผู้รับตามใบตอบรับในประเทศเอกสารหมายเลข ป.ล.1 (ศาลจังหวัดสงขลา)ดังนี้ เมื่อหมายนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ได้นำส่งโดยเจ้าพนักงานขององค์การสื่อสารแห่งประเทศไทยซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับคู่ความในคดี ทั้งมีผู้ลงลายมือชื่อรับแทนเป็นเอกสารตามใบตอบรับในประเทศของทางราชการ การส่งก็เป็นการส่งตรงตามภูมิลำเนาของโจทก์และทนายโจทก์ที่ได้แจ้งไว้จึงฟังได้ว่าได้นำส่งให้แก่โจทก์และทนายโจทก์โดยชอบแล้ว เมื่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 73 ทวิ บัญญัติว่าคำคู่ความหรือเอกสารที่เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่ง ไม่ว่าการส่งนั้นจะเป็นหน้าที่ของศาลจัดการส่งเองหรือคู่ความมีหน้าที่จัดการนำส่งก็ตาม ศาลอาจสั่งให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยให้คู่ความฝ่ายมีหน้าที่นำส่งเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมไปรษณียากร กรณีเช่นนี้ให้ถือว่าคำคู่ความหรือเอกสารที่ส่งโดยเจ้าพนักงานไปรษณีย์มีผลเสมือนเจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่ง ดังนั้น กรณีจึงฟังได้ว่าโจทก์และทนายโจทก์ได้ทราบกำหนดวันนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 โดยชอบแล้วตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว

พิพากษายืน

(ประกาศ นูรพางกูร-ระพินทร บรรจงศิลป์-วุฒินันท์ สุขสว่าง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ